

Název předmětu	Základy autorského práva a ochrany osobnosti
Forma studia	prezenční
Typ předmětu	povinný
Způsob ukončení předmětu	zkouška
Počet ECTS kreditů	5
Garant a vyučující předmětu	JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
Kontakt na vyučujícího	marek.benes@mup.cz

Stručná anotace předmětu:

Cílem kurzu je seznámit studenty s autorským právem a právy s ním souvisejícími, jakož i s některými dalšími právy, zejména s ochranou osobnosti a základy dalších práv duševního vlastnictví. Výklad k danému předmětu vychází z pojmu nemotných věcí. Studenti se seznámí s pojmem práv duševního vlastnictví a s jednotlivými předměty ochrany, zejména s právy autorů, výkonných umělců, výrobců záznamů, televizních a rozhlasových vysílatelů a také se základy práva na ochranu osobnosti. Důraz je kladen na otázky vztahu autorského práva a ostatních práv duševního vlastnictví a také na oblast internetu ve vztahu k autorskému právu. Pozornost je věnována i smluvnímu právu, zejména úpravě licenčních smluv. Součástí náplně předmětu je i problematika kolektivní správy autorských práv, včetně fungování kolektivních správců a dále i ústavní a veřejnoprávní ochrana autorského práva a práv souvisejících (trestní postih, přestupky a správní delikty). Studenti se seznámí i se základy ochrany prostřednictvím ochranných známek a se základy ochrany osobních údajů a vztahu autorskoprávní ochrany k osobním údajům. Zdůrazňováno je praktické uplatnění těchto práv, zejména v online prostředí, jsou zmíněny i některé soudní judikáty, včetně judikátů SDEU.

Podmínky splnění atestace (zkoušky):

Ústní zkouška ve zkouškovém období konaná prezenčně v budově MUP. Student si vylosuje 2 otázky ze seznamu okruhů témat, který je totožný s okruhy obsahu přednášek viz níže.

Obsah přednášek (čtvrtek 10:30 – 11:50, MUP Strašnice, č. 003)

1. Autorské právo a práva související; české autorské právo, historický exkurz, základní principy a pojmy, struktura, autorského zákona č.121/2000 Sb. Autorské dílo, jeho kriterializace, druhy autorských děl; osoba autora a autorství. **26.2.2026**
2. Obsah autorského práva – dualita práv (práva osobnostní a práva majetková), doba trvání majetkových práv. **5.3.2026**
3. Zvláštní režim některých druhů autorských děl zejména zaměstnaneckého díla, díla vytvořeného na objednávku, kolektivního díla, školního díla, osířelého díla, audiovizuálního díla a děl audiovizuálně užitých, počítačového programu. **12.3.2026**
4. Výjimky a omezení práva autorského – volná užití a zákonné licence. **19.3.2026**
5. Práva související s autorským právem – jejich kriterializace a povaha včetně práv pořizovatele databáze. **26.3.2026**

6. Kolektivní správa a její druhy. Kolektivní správci v ČR, základní zásady kolektivní správy obsažené v autorském zákoně; hromadné smlouvy s kolektivními správci práv, vztahy mezi jimi a nositeli práv a s uživateli; činnost Ministerstva kultury ČR v oblasti autorského práva.

2.4.2026

7. Smluvní typy v oblasti autorského práva: licenční smlouvy, kombinované smlouvy, dílo s nehmotným výsledkem; praktické příklady uzavírání smluv, nejčastější problematické případy z praxe. **9.4.2026**

8. Vztah nekalosoutěžního jednání k autorskoprávní ochraně. Vztah práv průmyslového vlastnictví k právům autorským a souvisejícím s právem autorským, souběh ochrany. Mezinárodní a evropské autorské právo. **16.4.2026**

9. Ochrana práva autorského – soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty, trestné činy, přestupky a správní delikty, soudní řízení. **23.4.2026**

10. Ochrana osobnosti, vztah ochrany osobnosti a autorskoprávní ochrany; významné judikáty, problematika ochrany osobnosti některých veřejně exponovaných osob. Ochrana dobré pověsti a jména právnické osoby. Aktuální problémy autorskoprávní ochrany v praxi, praktické příklady ohledně uplatnění autorského práva, aktuální judikáty SDEU. Vztah práv duševního vlastnictví k dalším obecně závazným právním předpisům, zejména k občanskému zákoníku, k právním předpisům mediálního práva, k tiskovému zákonu, k rozhlasovému a televiznímu vysílání a k mediálním službám na vyžádání a k ochraně osobních údajů. **14.5.2026**

Povinná literatura:

SRSTKA, J. a kol.: Autorské právo a práva související, 3. vydání, LEGES, Praha 2024.

BENEŠ, M., ČADA, K., DE KORVER, Z., JAKL, L., VOJČÍK, P.: Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování, MUP Press, Praha 2016 (ke stažení na www.patentnarozum.eu)

Prezentace přednášek a další zdroje k předmětu na SIS MUP

Doporučená literatura:

BENEŠ, M.: Autorské právo v rozhlasovém vysílání: Soukromoprávní aspekty rozhlasového vysílání v českém, slovenském a evropském právu, LEGES, Praha 2020.

VALOUŠEK, M.: Fotografie a právo – autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii, LEGES, Praha 2022.

SRSTKA, J., KOČÍ, A.: Autorské právo v literatuře, LEGES, Praha, 2023.

SRSTKA, J.: Autorské právo v divadle, LEGES, Praha, 2022.

ČERMÁK, J., JANSÁ, L., OTEVŘEL, P. Počítačové programy a autorské právo, LEGES, Praha, 2025.

MACÁKOVÁ, M. Fanfikce, fanarty, cosplaye. Díla fanoušků a autorské právo, LEGES, Praha, 2024.

VYSKOČIL, F. STŘÍBRNÝ, O. Autorské právo ve výtvarném umění, LEGES, Praha, 2025.

E-learning na www.patentnarozum.eu

Povinné prameny práva:

Listina základních práv a svobod - č. 2/1993 Sb., zkratka „Listina“ (především čl. 34)

autorský zákon č. 121/2000 Sb., „AZ“, platné znění

občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., zejména §§ 77 – 79, 81 – 90, 2358 – 2389